

TEORÍA DEL ESTADO

Manual Premium de Estudio para Examen Extraordinario

Asignatura: Teoría del Estado (clave 1209) · **Examen:** jueves 25 de junio de 2026, 08:00–10:00 h · **Prioridad:** ● **MEDIA Naturaleza:** materia teórico-doctrinal (filosofía política + Derecho constitucional). Vínculo constante con la **Constitución** (arts. 39, 40, 41, 49).
Doctrina: Jellinek, Heller, Kelsen, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu; en México, Ignacio Burgoa y Andrés Serra Rojas.

ÍNDICE

I. Conceptos fundamentales · II. Las ideas políticas · III. Origen y devenir del Estado · IV. La organización política: formas · V. Las formas de Estado · VI. Estado y forma de gobierno · VII. Estructura del Estado moderno · VIII. Bienestar y eudemonismo · **Simulador, rúbrica y guías.**

UNIDAD I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Importancia: ★★★★★.

1.1-1.4. La Teoría del Estado: concepto, objeto y métodos

- **Teoría del Estado (Teoría General del Estado):** disciplina que estudia el Estado de manera general: su concepto, origen, naturaleza, elementos, fines, estructura y formas. Su nombre proviene de **Georg Jellinek** (*Allgemeine Staatslehre*, "Teoría General del Estado").
- **Objeto de estudio:** **material** (el Estado como realidad social y política) y **formal** (el enfoque desde el que se estudia: jurídico, sociológico, político).
- **Métodos:** **histórico** (evolución del Estado), **sociológico** (el Estado como hecho social) y **jurídico** (el Estado como orden normativo, Kelsen).
- **Relación con otras disciplinas:** Derecho constitucional, Ciencia política, Sociología, Filosofía política, Historia.

1.5. Conceptos clave: el Estado y sus elementos

- **Estado (Jellinek):** corporación territorial dotada de un poder de mando originario; o bien, la corporación de un pueblo, asentada en un territorio determinado y dotada de un poder originario de dominación (soberanía).
- **Definición de Andrés Serra Rojas:** organización jurídico-política de una sociedad humana, en un territorio, bajo un poder soberano, para alcanzar el bien común.
- **Elementos del Estado (¡los más preguntados!):**
 - i. **Población:** elemento humano (el conjunto de personas sometidas al poder estatal).
 - ii. **Territorio:** elemento físico/espacial (suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial).
 - iii. **Gobierno / poder político:** elemento de autoridad (organización que ejerce el poder).
 - iv. **Soberanía:** poder supremo, independiente (hacia fuera) y supremo (hacia dentro).
(Algunos autores la incluyen como elemento; otros como cualidad del poder.)
 - El **fin común (bien público temporal)** es el elemento teleológico.

Mnemotecnia (elementos): "Po-Te-Go-So" → **P**oblación, **T**erritorio, **G**obierno, **S**oberanía (+ Fin común). O: "*Pueblo y Tierra, con Gobierno Soberano, buscan el Bien*".

1.6. Postmodernidad

- **Concepto:** etapa cultural posterior a la modernidad; crisis de los "grandes relatos" (Lyotard). En lo estatal: cuestionamiento de la soberanía clásica por la **globalización**, la integración supranacional y los organismos internacionales.
- **Sustentabilidad e igualdad social** como nuevos retos del Estado contemporáneo.

Errores comunes

1. Olvidar alguno de los elementos del Estado.
2. Confundir Estado (institución permanente) con gobierno (transitorio).
3. Atribuir el término "Teoría General del Estado" a otro autor distinto de **Jellinek**.

Nivel de importancia: ★★★★★

UNIDAD II. LAS IDEAS POLÍTICAS

Importancia: ★★★★★.

2.1. Concepto

Ideas políticas: concepciones e interpretaciones sobre el poder, el gobierno y la organización de la sociedad a lo largo de la historia.

Edad Antigua

- **Aristóteles:** el hombre es un *zoon politikon* (animal político/social); el Estado (la *polis*) es natural y anterior al individuo; clasifica las formas de gobierno (puras: monarquía, aristocracia, democracia/politeia; impuras: tiranía, oligarquía, demagogia).
- **Polibio:** teoría de la **anaciclosis** (ciclo de las formas de gobierno) y del **gobierno mixto** (combina monarquía, aristocracia y democracia: Roma).
- **El Oriente:** despotismo teocrático.

Edad Media

- **San Agustín:** *La Ciudad de Dios* vs. la ciudad terrena; el poder con fundamento divino.
- **Santo Tomás de Aquino:** concilia fe y razón; el poder viene de Dios pero se ejerce para el bien común; ley eterna, natural, humana y divina.
- **Marsilio de Padua:** *Defensor pacis*; el poder reside en el pueblo (germen de la soberanía popular); separación Iglesia-Estado.

Edad Moderna

- **Maquiavelo:** *El Príncipe*; funda la **ciencia política moderna**; separa política y moral ("el fin justifica los medios"); el Estado como poder real.
- **John Locke:** liberalismo; derechos naturales (vida, libertad, propiedad); el gobierno por consentimiento y limitado; derecho de resistencia.
- **Hugo Grocio:** padre del **Derecho internacional** y del iusnaturalismo racionalista.
- **Lenin:** el Estado como instrumento de dominación de clase (marxismo-leninismo); dictadura del proletariado.
- **Gramsci:** concepto de **hegemonía** cultural; sociedad civil y sociedad política.

Mnemotecnia (épocas): "Antigua (Aristóteles), Media (Aquino), Moderna (Maquiavelo)".

Errores comunes

1. Atribuir "el fin justifica los medios" a otro que no sea **Maquiavelo**.
2. Confundir las formas puras e impuras de Aristóteles.
3. Olvidar a Marsilio de Padua como antecedente de la soberanía popular.

Nivel de importancia: ★★★★★☆

UNIDAD III. ORIGEN Y DEVENIR DEL ESTADO

Importancia: ★★★★★★.

3.1. Teorías que explican el origen y justificación del Estado

- **Contractualistas** (el Estado nace de un pacto social):
 - **Hobbes** (*Leviatán*): el estado de naturaleza es de guerra ("el hombre es el lobo del hombre"); los hombres ceden sus derechos a un soberano absoluto para tener seguridad.
 - **Locke**: pacto para proteger los derechos naturales; gobierno **limitado** (liberalismo).
 - **Rousseau** (*El Contrato Social*): el hombre es bueno por naturaleza; el pacto crea la **voluntad general** y la soberanía popular.
 - (**Montesquieu**, aunque más bien teórico de la división de poderes y de las formas de gobierno.)
- **Organicistas**: el Estado es como un **organismo vivo** (**Spencer**; antecedente en **Platón**, que compara el Estado con el alma/cuerpo).
- **Positivistas**: **Comte**; el Estado como producto de la evolución social, estudiado con método científico.
- **Idealistas**: **Kant** (Estado de Derecho, imperativo categórico), **Hegel** (el Estado como "realización de la idea ética", la máxima expresión del espíritu objetivo), **Schelling**.
- **Materialistas**: **Marx**; el Estado como **superestructura** e instrumento de dominación de la clase dominante; se extinguirá en la sociedad sin clases.
- **Contemporáneas**: **Jellinek** (teoría de los **dos lados** o *bilateralidad*: el Estado como realidad social y como institución jurídica; teoría de la **autolimitación** del Estado por el Derecho) y **Hauriou** (teoría de la **institución**).

3.2. Factores materiales del origen de los Estados

Colonización originaria, secesión, fusión de Estados e independencia.

Mnemotecnia (teorías): "Con-Or-Po-Id-Ma-Con" → Contractualistas, Organicistas, Positivistas, Idealistas, Materialistas, Contemporáneas.

Errores comunes

1. Confundir las posturas de Hobbes (absolutismo), Locke (liberalismo) y Rousseau (soberanía popular).
2. Atribuir a Marx el contractualismo (es materialista).
3. Olvidar a Jellinek y su teoría bilateral.

Nivel de importancia: ★★★★★

UNIDAD IV. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA: FORMAS

Importancia: ★★★★★☆.

4.1. Organización política y régimen político

- **Organización política:** estructura mediante la cual una sociedad ordena el ejercicio del poder.
- **Régimen político:** conjunto de instituciones y reglas que rigen el acceso y ejercicio del poder (democrático, autoritario, totalitario).

4.2. Formas de organización política (históricas)

- **Monarquía:** poder en un rey (origen divino o hereditario).
- **República:** *res publica*, cosa pública; poder electivo y temporal.
- **Imperio:** dominio extenso sobre varios pueblos.
- **Estado (moderno):** surge con la paz de **Westfalia (1648)**; territorial y soberano.

- **Federalismo:** unión de entidades con autonomía interna y un poder central (México,  art. 40 CPEUM).
- **Centralismo:** el poder se concentra en un gobierno central.

4.3. Formas afines

Integración económica, bloque económico, confederación (unión de Estados que conservan su soberanía, más laxa que la federación) y **globalización**.

Diferencia clave: en la **federación** los Estados miembros ceden su soberanía a la unión (hay un solo Estado soberano); en la **confederación** conservan su soberanía (es una alianza de Estados soberanos).

Nivel de importancia: ★★★★★☆

UNIDAD V. LAS FORMAS DE ESTADO

Importancia: ★★★★★★.

5.1. Concepto y clasificación

- **Forma de Estado:** modo en que se relacionan los elementos del Estado (poder, territorio y población); responde a *cómo se organiza y distribuye el poder en el territorio*.
- **Clasificación de Groppali y otras:**
 - Por la **estructura territorial del poder:** **Estado simple o unitario** (un solo centro de poder) y **Estado compuesto** (federal o confederado).
 - Por la **relación poder-libertad:** Estado **democrático/liberal**, **autoritario** y **totalitario**.

5.2. Sociedad y formas de Estado

- **Estado monárquico, república, imperio.**
- **Totalitarismo:** el Estado absorbe toda la vida social; partido único, ideología oficial, supresión de libertades (fascismo, nazismo, estalinismo).

- **Estado autoritario:** restringe libertades y la competencia política, pero sin la pretensión total del totalitarismo.
- **Estado de Derecho, Estado social y democrático de Derecho.**

Diferencia (forma de Estado vs. forma de gobierno): la **forma de Estado** mira a la **distribución territorial del poder** (unitario/federal) y a la relación con la sociedad; la **forma de gobierno** mira a **cómo se organiza y accede al gobierno** (monarquía/república, presidencialismo/parlamentarismo).

El caso de México

📖 **Art. 40 CPEUM:** México es una **República representativa, democrática, laica y federal**. (Forma de Estado: **federal**; forma de gobierno: **republicana, democrática y representativa**.)

Errores comunes

1. Confundir **forma de Estado** (territorio/poder) con **forma de gobierno** (organización del gobierno).
2. Confundir totalitarismo (control total) con autoritarismo (restrictivo, no total).
3. No saber clasificar a México (federal y republicano, art. 40).

Nivel de importancia: ★★★★★

UNIDAD VI. ESTADO Y FORMA DE GOBIERNO

Importancia: ★★★★★.

6.1. Formas de gobierno

- **Monarquía:** jefatura del Estado vitalicia y hereditaria (absoluta o constitucional/parlamentaria).
- **República:** jefatura electiva y temporal.
- **Democracia:** gobierno del pueblo (directa, representativa o participativa).
- **Parlamentarismo:** el gobierno (Primer Ministro y gabinete) emana del **Parlamento** y es responsable ante él; jefatura de Estado y de gobierno **separadas** (rey/presidente + primer

ministro).

- **Presidencialismo:** el **Presidente** es a la vez jefe de Estado y de gobierno, electo popularmente, con separación rígida de poderes (México, EE. UU.).
- **Convencionalismo (de asamblea):** predominio total de la asamblea.
- **Formas mixtas/semipresidenciales** (Francia).

6.2. Las formas de gobierno según los clásicos

- **Aristóteles:** **puras** (monarquía, aristocracia, *politeia*/democracia moderada) e **impuras o degeneradas** (tiranía, oligarquía, demagogia). Criterio: **número** de gobernantes + **interés** (bien común o propio).
- **Platón:** aristocracia (de los sabios) → timocracia → oligarquía → democracia → tiranía (degeneración).
- **Polibio:** anaciclosis y gobierno mixto.
- **Montesquieu:** república, monarquía y despotismo; cada una con su "principio" (virtud, honor, miedo); teoría de la **división de poderes**.
- **Rousseau:** la soberanía (voluntad general) es inalienable; distingue soberano (pueblo) y gobierno.

Cuadro de Aristóteles

Gobernantes	Forma pura (bien común)	Forma impura (interés propio)
Uno	Monarquía	Tiranía
Pocos	Aristocracia	Oligarquía
Muchos	Democracia (politeia)	Demagogia

Mnemotecnia (presidencialismo vs. parlamentarismo): "*Presidencialismo = 1 Presidente (jefe de Estado y gobierno); Parlamentarismo = 2 figuras (jefe de Estado + Primer Ministro del Parlamento)*".

Errores comunes

1. Confundir parlamentarismo (gobierno surge del parlamento) con presidencialismo (presidente electo, doble jefatura).
2. Invertir las formas puras/impuras de Aristóteles.

3. Confundir forma de gobierno con régimen o con forma de Estado.

Nivel de importancia: ★★★★★

UNIDAD VII. ESTRUCTURA DEL ESTADO MODERNO

Importancia: ★★★★★ (reúne y profundiza los elementos del Estado).

7.1. Población

- **Población:** conjunto de personas en el territorio. **Pueblo:** parte de la población con derechos políticos. **Nación:** comunidad con identidad cultural, histórica y lingüística común. **Nacionalismo:** ideología que exalta a la nación.

7.2. Territorio

- **Elementos:** suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental (📖 art. 42 CPEUM).
- **Funciones:** ámbito espacial de validez del orden jurídico; sustento material.

7.3. Gobierno

- **Sentido estricto:** el Poder Ejecutivo. **Sentido amplio:** el conjunto de órganos del poder público.
- **Diferencia Estado/gobierno:** el **Estado** es permanente; el **gobierno** es transitorio (cambia con las elecciones).

7.4. Fin común (bien público temporal)

El fin del Estado es el **bien común** o **bien público temporal**: crear las condiciones para que las personas alcancen su pleno desarrollo (seguridad, justicia, bienestar).

7.5. Soberanía

- **Concepto (Jean Bodin):** poder absoluto y perpetuo de una república; **supremo** (no admite otro superior dentro) e **independiente** (frente al exterior).
- 📖 **Art. 39 CPEUM:** la **soberanía** reside esencial y originariamente en el **pueblo**; todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio.
- **Características:** una, indivisible, inalienable e imprescriptible.

7.6. El poder estatal: división de poderes

- **Teoría de la división de poderes (Montesquieu):** Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para evitar el abuso ("el poder detiene al poder").
- 📖 **Art. 49 CPEUM:** el Supremo Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
- **División de funciones (Kelsen):** más que "poderes", hay funciones (legislativa, ejecutiva, jurisdiccional).

7.7. Estado, Derecho y ética

- **Estado de Derecho:** sometimiento del poder estatal al Derecho (gobernantes y gobernados sujetos a la ley).
- **Poder constituyente** (crea la Constitución) vs. **poder constituido** (creado por ella: los poderes ordinarios).
- **Personalidad jurídica del Estado** (📖 art. 25 CCF lo reconoce como persona moral).
- **Derechos humanos como obligación estatal** (📖 art. 1° CPEUM, reforma 2011: promover, respetar, proteger y garantizar).

Mnemotecnia (soberanía art. 39): "La soberanía es del PUEBLO (esencial y originariamente)". División de poderes = art. 49.

Errores comunes

1. Confundir población, pueblo y nación.
2. Confundir Estado (permanente) con gobierno (transitorio).
3. No citar el art. 39 (soberanía popular) ni el 49 (división de poderes).

Nivel de importancia: ★★★★★

UNIDAD VIII. BIENESTAR Y EUDEMONISMO: LA ACTIVIDAD ESTATAL

Importancia: ★★★★★☆.

8.1. Generalidades

- **Bienestar, felicidad y desarrollo:** fines últimos de la actividad estatal.
- **Eudemonismo:** doctrina ética (de raíz aristotélica) que considera la **felicidad** (*eudaimonía*) como el fin supremo del ser humano y, por extensión, del Estado. El Estado **eudemonista** asume como tarea procurar la felicidad y el bienestar de la población.

8.2. El Estado y sus fines

- **Teoría de los fines del Estado:** fines objetivos (bien común) y subjetivos; el **bien público temporal**.
- **Estado como entidad administrativa; Estado y humanismo; sostenibilidad como tarea estatal** (conecta con desarrollo sostenible de Teoría Económica y con DDHH).

8.3. Tendencias actuales

- **Reforma del Estado, el porvenir del Estado** (globalización, supranacionalidad), **políticas públicas** como instrumento de la actividad estatal.
- **Estado de bienestar (Welfare State):** el Estado garantiza derechos sociales (salud, educación, seguridad social).

Mnemotecnia: "*Eudemonismo = felicidad (eudaimonía de Aristóteles) como fin del Estado*".

Errores comunes

1. No relacionar el eudemonismo con Aristóteles y la felicidad.
2. Olvidar el bien común como fin del Estado.

Nivel de importancia: ★★★★★

SIMULADOR DE EXTRAORDINARIO — TEORÍA DEL ESTADO

Respuestas correctas en **negritas**.

A) Opción múltiple (40)

1. Acuñó el término "Teoría General del Estado": a) Kelsen; b) **Jellinek**; c) Heller; d) Bodin.
2. NO es elemento del Estado: a) población; b) territorio; c) **religión**; d) gobierno/soberanía.
3. El elemento humano del Estado es la: a) **población**; b) soberanía; c) Constitución; d) nación.
4. El método que estudia al Estado como orden normativo es el: a) histórico; b) sociológico; c) **jurídico**; d) estadístico.
5. "El hombre es un animal político" es de: a) Platón; b) **Aristóteles**; c) Cicerón; d) Locke.
6. Fundador de la ciencia política moderna y autor de *El Príncipe*: a) Locke; b) **Maquiavelo**; c) Hobbes; d) Bodin.
7. Antecedente de la soberanía popular en la Edad Media: a) San Agustín; b) **Marsilio de Padua**; c) Aquino; d) Grocio.
8. El estado de naturaleza como "guerra de todos contra todos" es de: a) Locke; b) Rousseau; c) **Hobbes**; d) Kant.
9. Autor de *El Contrato Social* y la voluntad general: a) Hobbes; b) **Rousseau**; c) Montesquieu; d) Locke.
10. La teoría de la división de poderes es de: a) Rousseau; b) **Montesquieu**; c) Hobbes; d) Hegel.
11. Concibe al Estado como instrumento de dominación de clase: a) Kant; b) **Marx**; c) Spencer; d) Comte.
12. El Estado como organismo vivo es la teoría: a) contractualista; b) **organicista**; c) idealista; d) positivista.
13. La teoría de la autolimitación del Estado por el Derecho es de: a) Marx; b) **Jellinek**; c) Hauriou; d) Rousseau.

14. La soberanía reside en el pueblo según el artículo constitucional: a) 40; b) **39**; c) 49; d) 27.
15. México es república representativa, democrática, laica y federal según el art.: a) 39; b) **40**; c) 41; d) 49.
16. La división de poderes en México está en el art.: a) 39; b) 40; c) **49**; d) 25.
17. En la federación los Estados miembros: a) conservan su soberanía; b) **ceden su soberanía a la unión**; c) son independientes; d) no existen.
18. En la confederación los Estados: a) ceden su soberanía; b) **conservan su soberanía**; c) desaparecen; d) son colonias.
19. El presidencialismo se caracteriza porque el Presidente es: a) electo por el congreso; b) **jefe de Estado y de gobierno electo popularmente**; c) hereditario; d) responsable ante el parlamento.
20. En el parlamentarismo el gobierno emana del: a) presidente; b) **parlamento**; c) ejército; d) pueblo directamente.
21. Forma pura de gobierno de uno solo (Aristóteles): a) tiranía; b) **monarquía**; c) oligarquía; d) demagogia.
22. Forma impura del gobierno de muchos (Aristóteles): a) democracia; b) aristocracia; c) **demagogia**; d) monarquía.
23. La anaciclosis y el gobierno mixto son de: a) Platón; b) **Polibio**; c) Aristóteles; d) Cicerón.
24. La forma de Estado se refiere a: a) quién gobierna; b) **la distribución territorial del poder**; c) la religión; d) la economía.
25. El régimen que absorbe toda la vida social con partido único es: a) autoritario; b) **totalitario**; c) liberal; d) democrático.
26. El sometimiento del poder a la ley es el: a) Estado social; b) **Estado de Derecho**; c) totalitarismo; d) gobierno.
27. Crea la Constitución: a) poder constituido; b) **poder constituyente**; c) el ejecutivo; d) la SCJN.
28. La obligación del Estado de respetar y garantizar los DDHH está en el art.: a) 39; b) **1º**; c) 49; d) 40.
29. La diferencia Estado/gobierno es que el gobierno es: a) permanente; b) **transitorio**; c) soberano; d) territorial.
30. El fin del Estado es el: a) lucro; b) **bien común (bien público temporal)**; c) poder; d) territorio.
31. El eudemonismo identifica como fin supremo la: a) riqueza; b) **felicidad**; c) guerra; d) propiedad.
32. La felicidad como fin ético proviene de: a) Marx; b) **Aristóteles**; c) Hobbes; d) Comte.

- 33. La soberanía como poder absoluto y perpetuo es de: a) Locke; b) **Jean Bodin**; c) Rousseau; d) Kant.
- 34. El Estado moderno suele datarse en la Paz de: a) París; b) **Westfalia (1648)**; c) Versalles; d) Viena.
- 35. "El poder detiene al poder" expresa la idea de: a) soberanía; b) **división de poderes**; c) federalismo; d) bien común.
- 36. El idealismo que ve al Estado como realización de la idea ética es de: a) Marx; b) **Hegel**; c) Spencer; d) Locke.
- 37. El positivismo aplicado al Estado es de: a) Kant; b) **Comte**; c) Hobbes; d) Hauriou.
- 38. La población con derechos políticos es el: a) territorio; b) **pueblo**; c) gobierno; d) Estado.
- 39. La comunidad con identidad cultural e histórica común es la: a) población; b) **nación**; c) soberanía; d) ciudadanía.
- 40. El Welfare State o Estado de bienestar garantiza: a) solo el orden; b) **derechos sociales (salud, educación, seguridad social)**; c) el mercado libre; d) la monarquía.

B) Preguntas abiertas (10)

- 41. Define el Estado y enumera y explica sus elementos.
- 42. Explica la Teoría del Estado: objeto y métodos.
- 43. Compara las posturas contractualistas de Hobbes, Locke y Rousseau.
- 44. Explica las principales teorías sobre el origen del Estado.
- 45. Distingue forma de Estado y forma de gobierno.
- 46. Clasifica las formas de gobierno según Aristóteles.
- 47. Compara presidencialismo y parlamentarismo.
- 48. Explica la soberanía (concepto, características y art. 39 CPEUM).
- 49. Desarrolla la división de poderes (Montesquieu, art. 49).
- 50. ¿Qué es el eudemonismo y el bien común como fines del Estado?

C) Respuesta modelo (pregunta 45) — nivel 10

Aunque suelen confundirse, **forma de Estado** y **forma de gobierno** responden a preguntas distintas. La **forma de Estado** se refiere al **modo en que se distribuye el poder en el territorio** y a la relación entre el poder y la sociedad; de ahí surge la distinción entre **Estado unitario o simple** (un único centro de poder) y **Estado compuesto o federal** (varios órdenes de gobierno con un poder central), así como entre Estados democráticos, autoritarios y totalitarios. La **forma de gobierno**, en cambio, atiende a **cómo se organiza, integra y accede al gobierno**: monarquía o república, y, dentro de estas, presidencialismo o parlamentarismo. Un mismo Estado puede combinar ambas dimensiones: México, conforme al **artículo 40 constitucional**, es por su forma de Estado una **federación**, y por su forma de gobierno una **república representativa, democrática y laica de tipo presidencial**.

RÚBRICA Y GUÍAS

Rúbrica (10): define el Estado y sus elementos, ubica a cada pensador en su época y corriente, distingue pares clave (Estado/gobierno; forma de Estado/forma de gobierno; presidencialismo/parlamentarismo; federación/confederación) y cita artículos (39, 40, 49, 1°).

Guía de 3 horas

1. (45 min) U1 (concepto y elementos Po-Te-Go-So) + U7 (estructura: soberanía art. 39, división de poderes art. 49).
2. (45 min) U2 ideas políticas + U3 teorías del origen (contractualistas, etc.).
3. (45 min) U4-U6: organización política, formas de Estado, formas de gobierno (Aristóteles, presidencialismo/parlamentarismo).
4. (45 min) U8 (eudemonismo, bien común) + opción múltiple.

Lo indispensable en 2 horas

1. **Estado (Jellinek)** y elementos: **Población, Territorio, Gobierno, Soberanía** (+ fin común).
2. **Ideas:** Aristóteles (zoon politikon, formas puras/impuras), Maquiavelo (ciencia política), Marsilio (soberanía popular).

3. **Origen:** contractualistas (Hobbes absolutista, Locke liberal, Rousseau voluntad general), organicistas, idealistas (Hegel), materialistas (Marx), Jellinek.
4. **Forma de Estado** (territorio: unitario/federal) ≠ **forma de gobierno** (monarquía/república; presidencialismo/parlamentarismo).
5. **México (art. 40):** república representativa, democrática, laica y **federal**.
6. **Soberanía** (Bodin; art. 39: reside en el **pueblo**).
7. **División de poderes** (Montesquieu; art. 49).
8. **Estado de Derecho;** poder constituyente vs. constituido; DDHH (art. 1°).
9. **Eudemonismo** (Aristóteles, felicidad) y **bien común** como fin del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

- JELLINEK, Georg, *Teoría General del Estado*, FCE.
- HELLER, Hermann, *Teoría del Estado*, FCE.
- SERRA ROJAS, Andrés, *Teoría del Estado*, Porrúa.
- PORRÚA PÉREZ, Francisco, *Teoría del Estado*, Porrúa (muy usado en la UNAM).
- BURGOA ORIHUELA, Ignacio, *Derecho Constitucional Mexicano*, Porrúa.
- **Clásicos:** Aristóteles, *Política*; Maquiavelo, *El Príncipe*; Hobbes, *Leviatán*; Locke, *Segundo Tratado*; Rousseau, *El Contrato Social*; Montesquieu, *El Espíritu de las Leyes*.
- **Legislación:** CPEUM (arts. 1°, 39, 40, 41, 42, 49).

 **FIN DEL LIBRO 5 — TEORÍA DEL ESTADO.** Cubre las 8 unidades del programa (clave 1209). Siguiendo: **Libro 6 — Historia del Pensamiento Económico** (último examen, jueves 25, 11:00 h).